

ПОВЕСТКА

40 заседания Президиума Хабаровского Профобъединения

19 октября 2023 года
10⁰⁰ часов

г. Хабаровск
ауд. 215

1. Об организации работы первичных профсоюзных организаций Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России, Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ.

2. О практике учета компенсационных выплат (работа во вредных условиях труда, ночное время, сверхурочная) в заработной плате при ее сравнении с МРОТ в организациях профсоюзов работников бюджетной сферы экономики, жизнеобеспечения, химических отраслей промышленности.

3. О дате проведения X заседания Совета Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

4. Об итогах проведения финальных соревнований 29 физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения.

ИНФОРМАЦИЯ

об организации работы первичных профсоюзных организаций Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России, Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ

В целях подготовки вопроса для рассмотрения на заседании Президиума Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение, ХКООП) было организовано посещение специалистом аппарата ХКООП и председателями территориальных организаций отраслевых профсоюзов следующих первичных профсоюзных организаций (далее – ППО, «первичка»):

- от Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения (председатель – Плаксина Наталья Сергеевна)
 - ППО МУП г. Хабаровска «Водоканал» (далее – ППО «Водоканал») (председатель – Аврамич Мария Романовна);
 - ППО МУП г. Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» (далее – ППО «Спецкомбинат») (председатель – Сорокина Елена Евгеньевна);
 - ППО АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее – ППО «Газпром ДВ») (председатель – Чеп Виктория Витальевна);
- от Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России (председатель – Володько Аркадий Викторович)
 - ППО Хабаровский филиал ОАО «Ростелеком» (далее - ППО «Ростелеком») (председатель – Сорокина Татьяна Алексеевна);
 - ППО филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Дальневосточный региональный центр» (далее – ППО РТРС «ДВ РЦ») (председатель – Кривошеев Артём Яковлевич);
- от Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ (председатель – Медонова Светлана Иосифовна)
 - ППО АО «Амурское пароходство» (далее – ППО «Амурское пароходство») (председатель – Медонова Светлана Иосифовна);
 - ППО АО «Хабаровский речной торговый порт» (далее – ППО «Речной порт») (председатель – Дашко Елена Андреевна).

Посещение ППО было организовано так называемым «перекрёстным» способом. Цель визита – ознакомиться с работой ППО по различным направлениям профсоюзной деятельности, с местом расположения «первички», обменяться опытом, выявить для себя что-то новое и приметить это в своих организациях.

Предложенные к посещению ППО относятся к внебюджетной сфере экономики. В трёх организациях работодатель территориально находится за

пределами Хабаровского края. По количеству членов профсоюзов все «первички» примерно одинаковые – от 109 человек в ППО «Спецкомбинат» до 240 человек в ППО «Газпром ДВ». Самая многочисленная профсоюзная организация в ППО «Водоканал» – 656 членов профсоюза. А вот с охватом профсоюзным членством среди работающих дело обстоит намного хуже. Самый низкий охват в ППО «Ростелеком» - 19 % от общего числа работающих. В ППО РТРС «ДВ РЦ» - 30%, ППО «Речной порт» - 35%, ППО «Газпром ДВ» - 40%, ППО «Амурское пароходство» - 48%, ППО «Водоканал» - 50%, ППО «Спецкомбинат» - 80%. Причины этому разные.

Например, в ППО «Ростелеком» председатель объясняет такой низкий процент охвата тем, что много приходит на работу молодёжи, которая настроена против уплаты одного процента от зарплаты в качестве взносов, проводить личные беседы с новыми работниками затруднительно, так как 70% офиса работает удалённо. Поэтому члены профсоюза — это в основном те работники, которые были приняты ещё в прежние годы и состоят в нём по инерции. Надо отметить, что председатель ППО, являясь освобождённым, материально не зависит от количества членов профсоюза, так как получает заработную плату от работодателя.

Молодой работник РТРС «ДВ РЦ» в 2022 году избран председателем ППО и получил в наследство малоактивную «первичку». Но уже на сегодняшний день смог привлечь новых членов в профсоюзные ряды, причём из числа молодёжи (из всех членов профсоюза 16% молодёжь) и не планирует останавливаться на достигнутом.

В ППО «Спецкомбинат», где самый большой охват профсоюзным членством, председатель лично общается с каждым вновь принятым на работу, объясняет преимущества членства в профсоюзе, практически окружает каждого работника материнской заботой и заряжает своей энергией, при этом являясь неосвобождённым председателем. В других «первичках» председатели используют такой метод, как «свой человек» в отделе кадров либо в службе охраны труда при проведении вводного инструктажа - хорошо проверенный способ вовлечения в профсоюзные ряды с первых дней работы в организации.

Состояние делопроизводства в рассматриваемых ППО удовлетворительное. Учёт членов профсоюзов ведётся как в бумажном, так и в электронном виде. Заявления работников о вступлении в профсоюз хранятся у председателя ППО. Списки членов профсоюзов регулярно сверяются с данными бухгалтерии. Отмечено, что при приёме работников в члены профсоюза председатели ППО не берут с них заявления об использовании, передаче и хранении персональных данных, что является нарушением законодательства.

К сожалению, во всех «первичках» отсутствует практика выдачи профсоюзных билетов при принятии в члены профсоюза, хотя для многих представителей нового поколения иметь так называемую «корочку» очень важно, и это имеет некий мотивационный момент, тем более если его вручать в торжественной обстановке, например, на общем собрании коллектива.

Планы работы составляются везде, как правило, на год и утверждаются на заседании профкома. Журнал учёта поступающих жалоб и предложений отсутствует у всех по причине нежелания членов профсоюзов

формулировать свои обращения в письменном виде. Как правило, обращаются к председателю профкома устно, на прямую. Заседания профкома проводятся один раз в месяц или по мере необходимости. Необходимость возникает у тех ППО, где на предприятии предусмотрен график работы с привлечением сотрудников к работе в выходные и праздничные дни, для чего необходимо получить мнение профсоюзной организации. Заседания профсоюзного комитета оформляются протоколами, которые хранятся у председателя. Три организации являются самостоятельным юридическим лицом, где всю финансовую отчётность оформляет бухгалтер ППО. Остальные состоят на кассовом обслуживании в своих вышестоящих профорганизациях. В таких ППО как: «Ростелеком», «Водоканал», «Амурское пароходство», «Речной порт», «Газпром ДВ» сформированы цеховые комитеты профсоюза, так как организации имеют свои отделения по городу и краю. Предцехкомы входят в состав профсоюзных комитетов. В ППО РТРС «ДВ РЦ» и ППО «Водоканал» сформированы профсоюзные группы, возглавляемые профгруппорганами.

В связи с малочисленностью профсоюзных организаций и соответственно членов профкомов комиссий при профкомах нет. Каждый член профкома ведёт одно из направлений деятельности ППО. В ППО «Водоканал», членов профкома 14 человек, там избран заместитель председателя, а также два освобождённых (кроме председателя) работника при ППО, это бухгалтер и спортивный тренер, оплата труда которых осуществляется из средств ФОТ работодателя. Здесь же с 2013 года утверждено Положение о ППО, тогда как все остальные организации действуют на основании Уставов своих отраслевых профсоюзов. Во всех организациях избраны контрольно-ревизионные комиссии. Отчётно-выборные конференции проходят по графику один раз в пять лет, кроме ППО «Речной порт», там периодичность проведения ОВК - 3 года. Во всех организациях сформирован резерв на должность председателя, но, по признанию самих руководителей ППО, зачастую это резерв на бумаге. В реальности никто не горит желанием возглавлять профсоюзную организацию в силу разных причин: личностных качеств, боязни ответственности, нежелание нагружать себя дополнительной общественной работой.

Из семи рассматриваемых организаций в трёх – освобождённые председатели. Работодатель обеспечивает их помещением, необходимой техникой и т.д. Даже если у «первички» нет своего отдельного кабинета, работодатель всегда предоставляет место для проведения заседаний и общих собраний (конференций).

Во всех организациях место расположения председателя профкома можно найти без труда по специальной вывеске на дверях или при помощи информации со стенда ППО, за исключением ППО «Ростелеком», где работодатель отвёл освобождённому председателю кабинет в дальнем углу здания, где вообще нет никакой проходимости и при этом не разрешил на стенах фойе разместить стенд организации. Поэтому у работников практически нет шансов самостоятельно что-то узнать о деятельности профсоюза. В остальных организациях стенды размещены либо в фойе здания, либо возле кабинета председателя профкома. В ППО «Водоканал» во всех цеховых организациях имеются стенды единого образца, которые

предцехкомы регулярно наполняют новой информацией. Все стенды выполнены в корпоративном стиле с применением символики отраслевого профсоюза. Интересное решение по оформлению стенда у ППО «Речной порт». Они разместили на стенде специальную ячейку и вложили в неё распечатанные формы заявления о вступлении в профсоюз, т.е. работник, ознакомившись с информацией со стенда о деятельности профсоюза, сразу может взять бланк заявления и заполнить его.

Помимо стендов информация до членов профсоюзов доводится и при помощи электронных средств: через соцсети, по внутренней локальной сети. Так, например, в ППО «Газпром ДВ» при проведении конференции производится её видеозапись и затем размещается в общей сети для просмотра. В информационной работе прослеживается тенденция к тому, что чем моложе председатель «первички», тем активнее ведётся работа в социальных сетях.

В ППО «Водоканал» помимо страницы в соцсетях ведётся отдельный сайт ППО, в ППО РТРС «ДВ РЦ» на общем сайте корпорации есть вкладка «профсоюзная жизнь», где регулярно размещаются новости всех «первичек». Подписка на газету «Солидарность» есть в ППО «Амурское пароходство» - 1 экземпляр и в ППО «Ростелеком» - 3 экземпляра для цехкомов. Остальные получают газету в электронном виде, а в ППО РТРС «ДВ РЦ» после беседы с председателем им запланировано оформить подписку в ближайшее время.

Достаточно активно, но не везде, председателями ППО используется возможность для поощрения своих членов профсоюза знаками отличия и наградами различного уровня. Например, в ППО «Водоканал» члены профсоюза вообще не представляются к награждению ни отраслевыми знаками отличия, ни Профобъединения, тогда как в ППО «Речной порт» члены профсоюза активно представляются к наградам начиная от поощрений района города, заканчивая знаками отличия профильного министерства.

Работа по вопросам охраны труда проводится в ППО по-разному. Например, в ППО «Водоканал» избрано 44 уполномоченных по охране труда, которые осуществляют профсоюзный контроль за состоянием условий и охраны труда. По результатам выполненной работы и по согласованию с ППО уполномоченным осуществляется доплата за счёт средств работодателя. Еженедельно по средам председатель ППО в составе комиссии по охране труда выезжает в подразделения предприятия для осуществления контроля. Ежемесячно комиссия отчитывается о проделанной работе, выявленных нарушениях и их устранении.

В ППО «Ростелеком», ППО «Амурское пароходство» и ППО «Газпром ДВ» сами председатели являются уполномоченными по охране труда, а также членами совместных с работодателем комиссий по охране труда. В ППО «Газпром ДВ» председатель самостоятельно разработала чек-листы для осуществления проверок. А в ППО «Спецкомбинат», ППО «Речной порт» и ППО РТРС «ДВ РЦ» в состав профсоюзных комитетов входят специалисты по охране труда этих предприятий. При этом считается, что, поскольку они уже и так специалисты в вопросах охраны труда, значит и в профсоюзе будут отвечать за охрану труда. Такой подход к осуществлению профсоюзного контроля некорректен. Уполномоченный от профсоюза должен быть независим от работодателя и осуществлять независимый контроль, а как это

будет возможно, если он назначен руководителем на должность специалиста по охране труда. Иными словами, должен контролировать сам себя?

Ещё одним важным направлением работы «первички» и её председателя является развитие социального партнёрства, которое в первую очередь выражается в подготовке, заключении и контроле выполнения коллективного договора (далее – КД).

Во всех рассматриваемых организациях заключены и действуют коллективные договоры. Ежегодно проводятся собрания по вопросу выполнения КД, а в ППО РТРС «ДВ РЦ» каждые полгода. Учитывая специфику административного устройства учреждений процесс заключения КД в каждой «первичке» свой. Так, в ППО «Ростелеком» и ППО РТРС «ДВ РЦ» сбор предложений для включения в КД осуществляется на местах, в регионах, потом обсуждаются на межрегиональном уровне, а затем направляются в головной офис, где формируется окончательный вариант КД и подписывается главой корпорации и председателем Общероссийского отраслевого профсоюза. Таким образом, по всей России в этих организациях действует единый КД. В ППО «Газпром ДВ» проект коллективного договора направляется для согласования в головной офис, а затем уже согласованный вариант подписывается с руководителем Дальневосточного отделения кампании. В ППО «Водоканал», ППО «Спецкомбинат», ППО «Речной порт» и ППО «Амурское пароходство» работодатели находятся в г. Хабаровске. Поэтому проект КД рассматривается совместной комиссией по подготовке и заключению КД и затем подписывается. Необходимо отметить, что со слов председателей ППО во всех организациях переговоры по заключению КД проходят конструктивно, с учётом мнения и предложений обеих сторон, особых споров и разногласий не возникает. Во всех КД есть нормы, улучшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством в РФ. Как правило, это денежные премии к юбилейным дням рождения, к рождению ребёнка, бракосочетанию, профессиональному празднику, оплата части стоимости посещения детского сада (в ППО «Речной порт» даже частного), пребывания в детском оздоровительном лагере, санатории. Предусматривается оказание материальной помощи в связи со смертью работника или родственников, а ППО «Спецкомбинат» инициировала подписание Соглашения с комбинатом о предоставлении 5 процентной скидки на погребение для членов профсоюза работников жизнеобеспечения. Традиционно в КД включено приобретение подарков к Новому году, как детям, так и взрослым, к 8 марта и 23 февраля, финансирование работы с ветеранами.

В некоторых КД прописывается оказание материальной помощи, а точнее беспроцентный заём до 1 млн. рублей на 10 лет, погашение процентов по ипотеке по рекомендации ППО (ППО «Ростелеком»), предоставление ссуды до 100 тысяч рублей работнику, проработавшему в организации более 3 лет (ППО «Спецкомбинат»), частичная оплата съёмного жилья для молодых специалистов (ППО «Амурское пароходство»), единовременное пособие в размере 20 000 рублей молодому специалисту при переезде на работу в г. Хабаровск (ППО «Газпром ДВ»). В КД ППО «Водоканал» и ППО РТРС «ДВ РЦ» включены целые разделы по молодёжной политике.

Для пропаганды здорового образа жизни в КД предусматривается оплата стоимости аренды плавательной дорожки в бассейне, волейбольного зала (ППО РТРС «ДВ РЦ»), 20% стоимости абонемента для занятия спортом, а для члена профсоюза 40% (ППО «Спецкомбинат»), приобретение абонементов на хоккейные матчи (ППО «Речной порт»). Предусматривается в КД и процент отчисления от фонда оплаты труда на проведение культурно-массовых мероприятий от 0,3% до 1,0%. Мероприятия в организациях проводятся самые разнообразные: спартакиады, фестивали, конкурсы детского рисунка, выезды на природу, семейные старты.

В целом можно отметить, что коллективные договоры в рассматриваемых организациях достаточно наполнены нормами, улучшающими положение работников, невыполнения этих норм нет.

Подводя итог необходимо подчеркнуть, что во всех ППО, в которые состоялись визиты, работа проводится, где-то в большей, где-то в меньшей степени, и это во многом зависит от самой личности председателя, его профессиональных и личностных качеств, его веры в профсоюзное движение и стремления идти вперёд.

Заместитель Председателя Профобъединения,
заведующий отделом организационной,
информационной и молодёжной работы
аппарата Профобъединения

Е.С. Сердюк

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2023 года

40-1

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об организации работы первичных профсоюзных организаций Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России, Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ

В соответствии с п. 6.4 Плана практических действий по реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.» (далее – Профобъединение, ХКООП) специалистом аппарата ХКООП и председателями Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Плаксиной Н.С., Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России Володько А.В., и Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ Медоновой С.И. был произведён перекрёстный сбор информации по вопросам организации работы первичных профсоюзных организаций (далее – ППО). Заслушав и обсудив информацию об итогах проделанной работы, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об организации работы первичных профсоюзных организаций Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России, Амурской бассейновой организации общественной организации – профсоюз работников водного транспорта РФ принять к сведению (прилагается).
2. Считать положительной практику проведения перекрёстного сбора информации между членскими организациями Профобъединения для подготовки совместных вопросов на заседания Президиума.
3. Включить в план работы Профобъединения на 2024 год рассмотрение вопроса на заседании Президиума о работе ППО других членских организаций ХКООП с проведением перекрёстного сбора информации.
4. Рекомендовать руководителям территориальных организаций профсоюзов, в состав которых входят рассматриваемые ППО:

- 4.1. Активизировать работу в ППО по формированию актуального кадрового резерва на должность руководителя ППО и обеспечить его обучение;
- 4.2. Обеспечить наличие профсоюзных билетов в ППО для возобновления практики выдачи их членам профсоюзов;
- 4.3. Организовать в ППО сбор с членов профсоюза заявлений о согласии на использование, передачу и хранение персональных данных;
- 4.4. Добиваться оформления подписки на центральную профсоюзную газету «Солидарность» из расчёта 1 экземпляр на 100 членов профсоюза;
- 4.5. Содействовать ППО в более активном использовании возможности поощрения членов профсоюза наградами разных уровней (в том числе профсоюзными);
- 4.6. Провести работу в ППО о необходимости избрания уполномоченных лиц профсоюза по ОТ;
- 4.7. Совместно с председателями ППО добиваться размещения профсоюзных стендов в местах наибольшего скопления людей.
5. Рекомендовать председателю Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи России (Володько А.В.) провести расширенное заседание коллегиального профсоюзного органа, с приглашением вновь избранных руководителей ППО для обмена опытом и оказания практической помощи друг другу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата Профобъединения (Сердюк Е.С.).

Председатель

Г.А. Кононенко

Информация
о практике учета компенсационных выплат (работа во вредных
условиях труда, ночное время, сверхурочная) в заработной плате при ее
сравнении с МРОТ в организациях профсоюзов работников бюджетной
сферы экономики, жизнеобеспечения, химических отраслей
промышленности

Величина минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130 ТК РФ).

Часть первая статьи 133 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) предусматривает, что МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а часть третья той же статьи закрепляет правило, в соответствии с которым месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Поглощение компенсационных и стимулирующих выплат минимальным размером оплаты труда, по существу, приводит к искажению правовой природы, как этой гарантии, так и самой выплаты, что недопустимо в силу предписаний статьи 37 (часть 3) Конституции РФ и принципов правового регулирования трудовых правоотношений.

Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П следует, что положения [статей 129](#) и [133](#) ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают включения в состав МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. А согласно более поздних его Постановлений от 11.04.2019 № 17-П и от 16.12.2019 № 40-П следует, что взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой [статьи 133.1](#) ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).

На основании выводов Конституционного Суда РФ надбавки за сверхурочную работу и во вредных условиях труда, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, за совмещение не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда, их следует начислять сверх него, как и доплату за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Однако правоприменительная практика указывает на наличие множественных нарушений при начислении заработной платы работникам.

Согласно плану работы на 2023 год, утвержденному постановлением Президиума Профобъединения от 22.12.2022 № 33-1, специалистами отдела правовой и социальной защиты Профобъединения проведены проверки и консультации по вопросам правильности начисления заработной платы следующих организаций:

- КГБУК «Хабаровский краевой театр кукол»;
- КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского»;
- КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр»;
- Войсковая часть 59313-12;
- МУП города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания»;
- Министерство промышленности Хабаровского края;
- ООО «Газэнергосеть Хабаровск»;
- МУП города Хабаровска «Тепловые сети»;
- МУП города Хабаровска «Водоканал».

В ходе проверки в КГБУК «Хабаровский краевой театр кукол» выявлены существенные нарушения требований действующего законодательства в части оплаты сверхурочной работы Н. в 2022 году не в двойном размере, а в полуторном.

Статья 152 ТК РФ устанавливает единый порядок оплаты часов сверхурочной работы. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Кроме того, в учреждении отсутствует график сменности, что нарушает право работника на ознакомление с режимом работы.

Указанные нарушения работодателем были устранены.

Также, в период с августа по декабрь 2022 г. Н. была необоснованно и незаконно снижена стимулирующая надбавка «за высокое качество выполненной работы».

В исследуемые периоды Н. к дисциплинарной ответственности не привлекалась, в связи, с чем признать снижение размера надбавки за «высокое качество выполненной работы» с августа 2022 года на 30% законным и обоснованным не представляется возможным.

Доводы работодателя об увеличении гарантированной части заработной платы путем пропорционального снижения размера интересующей надбавки не согласуется с требованиями закона, ввиду определения конкретных критериев для установления ее размера в локальном нормативном акте учреждения.

В свою очередь, ссылка на увеличение гарантированной части заработной платы, к которой работодатель относит именно окладную составляющую, влечет необходимость начисления негарантированных частей сверх МРОТ, то есть после доведения гарантированной части до МРОТ.

В данном случае работодателем на протяжении длительного времени нарушаются требования ст. 133 ТК РФ, так как без учета данной стимулирующей выплаты заработная плата Н. не составляет МРОТ.

В данной части работодатель не согласился с выводами проверки, что стало поводом для обращения в суд, где было заключено мировое соглашение между работодателем и Н.

В КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского» при начислении заработной платы Г. в первом полугодии 2023 г. выявлены следующие грубые нарушения требований действующего законодательства:

1) выплата заработной платы в размере менее МРОТ в феврале-марте 2023 года (нарушение ст. 133 ТК РФ);

2) необоснованное включение выплат за работу в выходные или нерабочие праздничные дни в заработную плату при ее сравнении с МРОТ (нарушение Постановлений Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 40-П, от 11.04.2019 № 17-П);

3) необоснованное занижения часовой тарифной ставки при расчете оплаты работы в выходной (нерабочий праздничный) день путем несоблюдения положений постановления Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П, а также локальных нормативных актов;

4) необоснованное уменьшение заработной платы путем занижения окладной части в связи со снижением нормы труда ввиду использования дня отдыха (нарушение ст. 153 ТК РФ, локальных нормативных актов);

5) нарушение локального нормативного акта учреждения при расчёте сверхурочной работы (п. 3.6.3. Положения об оплате труда работников).

Также в ходе проверки установлено, что Положение об оплате труда работников учреждения, в нарушение ст. 135 ТК РФ, принято без учета мнения профкома первичной профсоюзной организации.

Вышеуказанные нарушения явились основанием для обращения в прокуратуру, где до настоящего времени проверяются указанные факты.

В КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр» выявлен факт отсутствия двойной оплаты за работу выходные или нерабочие праздничные дни Ф. в январе 2023 г.

С выявленным нарушением работодатель согласился и устранил.

В Войсковой части 59313-12 в ходе проверки выявлен факт неправильного начисления заработной платы двум сотрудникам, выразившийся в не начислении районного коэффициента (РК) и дальневосточной надбавки (ДВ) на заработную плату при внутреннем совмещении, включении в МРОТ стимулирующей надбавки за выслугу лет, надбавки за вредные условия труда и премии, выплачиваемой по приказу Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 г. №1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации».

Выявленные нарушения явились основанием для обращения в суд. В настоящее время кассационная жалоба рассматривается Верховным судом РФ.

По результатам проверки министерству промышленности Хабаровского края рекомендовано обратить внимание на необходимость повышения окладной части работникам министерства.

Достижение нормального уровня заработной платы в данном учреждении обеспечивается исключительно за счёт включения в заработную плату при ее сравнении с МРОТ ежемесячного денежного поощрения, надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия государственной службы и других стимулирующих выплат.

Включение стимулирующих выплат в МРОТ обесценивает их реальное содержание и превращает в фикцию.

Поглощение выплат, специально установленных для стимулирования трудовой деятельности, минимальным размером оплаты труда, по существу, приводит к искажению правовой природы, как этих гарантий, так и самих выплат.

Данный подход не обеспечивает соблюдения конституционного принципа справедливости, закреплённого в статье 37 (часть 3) Конституции РФ, и принципов правового регулирования трудовых правоотношений при начислении и выплате заработной платы.

В МУП города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» выявлен факт отсутствия оплаты «за вредность» в 2023 г. Ш., включение доплаты «за расширение зоны обслуживания» в МРОТ и как результат выплата заработной платы в размере менее МРОТ.

Кроме того, размеры тарифных ставок на предприятии не соответствуют требованиям федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2023-2025 годы для организаций жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому установлена минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда равная размеру МРОТ в РФ.

В настоящее время представление ХКООП о нарушении требований трудового законодательства рассматривается работодателем.

В ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Положение об оплате труда и материальном стимулировании, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о социальном обеспечении работников ООО «Газэнергосеть Хабаровск» утверждено без учета мнения первичной профсоюзной организации.

При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель учитывал только окладную часть зарплаты без всех компенсационных и стимулирующих выплат, полагающихся работникам, что является грубым нарушением трудового законодательства.

Выявлены нарушения в части несвоевременной выплаты премий, а также не отражения всех условий оплаты труда в трудовых договорах.

Но при этом, необходимо отметить, что размеры окладов работников общества выше значения МРОТ.

В настоящее время представление ХКООП о нарушении требований трудового законодательства рассматривается работодателем.

В МУП города Хабаровска «Тепловые сети» при оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель учитывал только окладную часть зарплаты, без всех компенсационных и стимулирующих выплат, полагающихся работникам, что привело к незаконному снижению заработной платы.

В нарушение внутренних локально-нормативных актов премия по итогам работы за месяц начислялась без учета доплаты за интенсивность.

С учетом вышеуказанных нарушений размер заработной платы составил менее МРОТ.

Согласно п. 2.12. коллективного договора доплата за профессиональное мастерство, интенсивность труда, классность производится в размере не менее 5 % от установленного оклада.

Таким образом, исходя из содержания данной нормы, следует, что данная доплата является гарантированной частью заработной платы.

Вместе с тем, имеют место факты не начисления и невыплаты данной доплаты (в марте, апреле, мае и июне 2023 года).

С учетом изложенного имеет место выплата заработной платы не в полном объеме, что является грубым нарушением требований действующего законодательства.

В ином случае, при не наделении данной выплаты статусом гарантированной, последняя не должна учитываться в составе заработной платы при ее сравнении с МРОТ.

Так, при сравнении оплаты труда работников с суммированным учетом рабочего времени не учитываются суммы, которые выплачиваются нерегулярно, связаны с работой в нестандартных условиях и не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей МРОТ (Постановления КС РФ от 16.12.2019 № 40-П, от 11.04.2019 № 17-П).

Также, имеет место факт нарушения правил расчета доплаты за сверхурочную работу, а также произведение оплаты труда за меньшее количество часов, чем фактически отработано.

В настоящее время представление ХКООП о нарушении требований трудового законодательства рассматривается работодателем.

В МУП города Хабаровска «Водоканал» установлен факт занижения Ш. в 2023 г. на 5% ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы. Оплата за работу в ночное время рассчитывалась без учета стимулирующей выплаты - «коэффициент трудового участия». При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель учитывал только окладную часть зарплаты, без учета всех компенсационных и стимулирующих выплат.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что нарушения по начислению заработной плате имеют место быть как в учреждениях бюджетной сферы, так и на предприятиях реального сектора экономики. Во всех выявленных случаях нарушений даны рекомендации по их исправлению, проведены консультации членов профкома и работодателей.

Наряду с этим необходимо повышение уровня компетенции председателей ППО, членов профкома и профактива по вопросам правильности начисления заработной платы, в том числе учета компенсационных выплат в заработной плате при ее сравнении с МРОТ.

Заведующий отделом

Н.П. Барбалюк

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2023 года

40-2

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

О практике учета компенсационных выплат (работа во вредных условиях труда, ночное время, сверхурочная) в заработной плате при ее сравнении с МРОТ в организациях профсоюзов работников бюджетной сферы экономики, жизнеобеспечения, химических отраслей промышленности

Заслушав информацию заведующего отделом правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения Барбалюк Н.П. о результатах проверки КГБУК «Хабаровский краевой театр кукол», КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского», КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр», Войсковая часть 59313-12, МУП города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания», Министерства промышленности Хабаровского края, ООО «Газэнергосеть Хабаровск», МУП города Хабаровска «Тепловые сети», МУП города Хабаровска «Водоканал» по учету компенсационных выплат (работы во вредных условиях труда, ночное время, сверхурочная) в заработной плате при ее сравнении с МРОТ, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о результатах проверки КГБУК «Хабаровский краевой театр кукол», КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского», КГАУК «Хабаровский краевой музыкальный театр», Войсковая часть 59313-12, МУП города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания», Министерства промышленности Хабаровского края, ООО «Газэнергосеть Хабаровск», МУП города Хабаровска «Тепловые сети», МУП города Хабаровска «Водоканал» по учету компенсационных выплат (работы во вредных условиях труда, ночное время, сверхурочная) в заработной плате при ее сравнении с МРОТ принять к сведению (прилагается).

2. Членским организациям Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в муниципальных образованиях края:

2.1. осуществлять профсоюзный контроль за безусловным исполнением всех норм трудового законодательства, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, регламентирующих обязательства работодателей по правильному и своевременному начислению и выплате заработной платы;

2.2. добиваться оперативного устранения работодателями нарушений прав и законных интересов членов профсоюзов с использованием всех представленных законодательством возможностей.

3. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (заведующий – Барбалюк Н.П.) совместно с правовыми службами членских организаций:

3.1. обеспечить оказание методической и практической помощи членским организациям по вопросам правильности начисления и выплаты заработной платы;

3.2. осуществлять представительство членов профсоюзов в досудебной (внесудебной) и судебной защите прав и законных интересов членов профсоюзов, оказывая квалифицированную юридическую помощь;

3.3. включать в план обучения профсоюзного актива вопросы заработной платы, в том числе ее составляющих частей, правильности и своевременности начисления и выплаты.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (Барбалюк Н.П.).

Председатель

Г.А.Кононенко

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2023 года

40-3

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

О дате проведения X заседания Совета
Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов»

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести X торжественное заседание Совета Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 08 декабря 2023 года в 13⁰⁰ часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 22.

2. Предложить Совету Профобъединения включить в повестку следующие вопросы:

- О 75-лети со дня образования Профобъединения;
- Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2024 год.

Председатель

Г.А. Кононенко

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2023 года

40-4

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об итогах проведения финальных соревнований 29-го физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения

В соответствии с постановлением Президиума Хабаровского Профобъединения от 28.02.2023 № 34–4 «О проведении финальных соревнований 29-го физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения (далее – фестиваль) 23-25 июня 2022 года на спортивных сооружениях города Хабаровска состоялись финальные соревнования фестиваля. В текущем году в нём приняло участие 1021 человек, в том числе 20 спортивных семей Хабаровского края. Соревнования проходили по 11 видам спорта. Как и прежде, в рамках фестиваля, помимо основных видов спорта, в программу была включена сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», результаты которого учитывались в общекомандном зачёте. 11 членских организаций Хабаровского Профобъединения представили свои команды для участия в фестивале.

Победителями в соревнованиях среди семейных команд стала семья Гончаровых, представители Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Водоканал» (Хабаровская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения). Второе место заняла семья Киселёвых, Филиал Публичного акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация» - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (Первичная профсоюзная общественная организация Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина). Третье место завоевала семья Валеевых, представители Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (Хабаровская краевая организация Профсоюзного союза работников народного образования и науки РФ).

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах проведения финальных соревнований 29-го физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения принять к сведению.

2. Отметить наиболее активное участие в фестивале следующих членских организаций:

- Хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения (Председатель – Плаксина Н.С.);

- Первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (Председатель – Жогликов В.В.);

- Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ (Председатель – Остапенко Т.Г.);

- Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ (Председатель – Козыренко Т.А.);

- Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края (Председатель – Звиняцкая Л.А.).

3. Членским организациям Хабаровского Профобъединения, не принявшим участие в фестивале, проводить работу по популяризации здорового образа жизни и занятию физической культурой и спортом в коллективах, а также по привлечению членов отраслевых профсоюзов к участию в последующих фестивалях.

4. Постановление Президиума Хабаровского Профобъединения от 28.02.2023 № 34–4 «О проведении финальных соревнований 29-го физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского Профобъединения снять с контроля.

Председатель

Г.А.Кононенко